CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

ProfilsActifs

Article 1 - Objet

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles ProfilsActifs (ci-après « la Plateforme ») met à disposition des demandeurs d'emploi (ci-après « candidats ») et des recruteurs un service de mise en relation fondé sur la présentation de profils et de vidéos de courte durée, ainsi qu'un dispositif de certification des aptitudes professionnelles.

Article 2 - Acceptation des CGU

L'inscription sur la Plateforme suppose l'acceptation pleine et entière des présentes CGU. Cette acceptation est enregistrée et conservée, avec sa date et sa version, dans les conditions décrites à l'article 8.

Article 3 - Création de compte

La création d'un compte candidat ou recruteur nécessite la fourniture des informations suivantes : nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, mot de passe et adresse. La date de naissance est obligatoire dès l'inscription.

Les candidats âgés de 16 à 18 ans relèvent d'un régime d'inscription spécifique, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux mineurs.

Chaque utilisateur est responsable de la confidentialité de ses identifiants de connexion.

Article 4 - Profil candidat et vidéo de présentation

Le candidat peut compléter un profil (compétences, secteur d'activité visé) et publier une vidéo de présentation.

La publication d'une vidéo contenant l'image et la voix du candidat est subordonnée à un consentement exprès, spécifique et révocable à tout moment. Ce consentement est enregistré avec sa date, son heure et la version du texte accepté.

Le candidat peut à tout moment révoquer ce consentement. La révocation entraîne la suppression effective du fichier vidéo concerné, et non son simple retrait de l'affichage.

Article 5 - Questionnaire de certification

La Plateforme propose un questionnaire de certification des aptitudes professionnelles. Les réponses apportées et le score obtenu sont enregistrés sur le compte du candidat.

Si le contenu du questionnaire est modifié alors qu'un candidat est en cours de passation, les réponses déjà apportées aux questions inchangées sont conservées ; les réponses aux questions modifiées ou supprimées sont invalidées, et le candidat termine sa passation sur la version à jour du questionnaire.

Article 6 - Espace recruteur

Les recruteurs inscrits peuvent consulter le catalogue des profils candidats, filtrer les résultats selon des critères objectivement liés à l'exercice professionnel visé, et prendre contact avec les candidats. Les critères de filtrage mis à disposition des recruteurs font l'objet d'une justification professionnelle documentée et sont susceptibles d'évoluer si cette justification ne peut être apportée.

Toute prise de contact est enregistrée et visible par le candidat concerné.

Article 7 - Modération

L'administration de la Plateforme assure la modération des profils et des contenus vidéo publiés, et peut retirer tout contenu non conforme aux présentes CGU ou à la réglementation en vigueur.

Article 8 - Données personnelles

La Plateforme traite des données personnelles dans le cadre des finalités suivantes.

Compte utilisateur (candidat, recruteur, administrateur)
Finalité : création et gestion du compte, authentification et connexion.
Base légale : exécution du contrat (les présentes CGU).
Durée de conservation : pendant toute la durée de vie du compte.

Compétences déclarées
Finalité : présentation des compétences du candidat auprès des recruteurs et filtrage des profils.
Base légale : consentement du candidat.
Durée de conservation : pendant toute la durée de vie du compte.

Vidéo de présentation
Finalité : mise en avant du candidat auprès des recruteurs.
Base légale : consentement exprès, spécifique et révocable à tout moment, recueilli lors de la publication de la vidéo.
Durée de conservation : jusqu'à révocation du consentement ou suppression du compte. La révocation entraîne la suppression effective du fichier vidéo, et non son simple retrait de l'affichage.

Questionnaire de certification
Finalité : évaluation de l'aptitude professionnelle du candidat.
Base légale : consentement du candidat.
Durée de conservation : pendant toute la durée de vie du compte.

Mise en relation candidat / recruteur
Finalité : mise en relation et échange entre un recruteur et un candidat.
Base légale : intérêt légitime du recruteur, encadré par le consentement du candidat à être contacté.
Durée de conservation : pendant toute la durée de vie du compte.

Journal de connexion
Finalité : sécurité de la Plateforme et traçabilité des accès.
Base légale : intérêt légitime de la Plateforme (sécurité du système d'information).
Durée de conservation : 7 jours après la dernière inactivité.

Les destinataires de ces données sont, selon le traitement concerné, l'équipe technique de la Plateforme, les recruteurs inscrits, l'hébergeur du service, et le cas échéant l'hébergeur vidéo externe lorsque la vidéo est publiée sous forme de lien.

Exercice des droits

Conformément à la réglementation applicable, chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de ses données, ainsi que d'un droit d'opposition et de limitation dans les cas prévus par la loi.

Ces droits peuvent être exercés à tout moment en écrivant à `dpo@job-et-bonheur.fr`.

Si l'utilisateur estime, après avoir contacté la Plateforme, que ses droits ne sont pas respectés, il peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Article 9 - Accessibilité

La Plateforme fait l'objet d'une déclaration d'accessibilité, actualisée périodiquement, précisant son niveau de conformité au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).

Article 10 - Résiliation et suppression de compte

Chaque utilisateur peut supprimer son compte à tout moment. La suppression entraîne l'effacement des données associées, sous réserve des durées de conservation mentionnées à l'article 8 pour les besoins de preuve ou d'obligation légale.

Article 11 - Responsabilité

La Plateforme met en œuvre les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité et la sécurité du service, sans garantir l'absence totale d'interruption. Elle ne saurait être tenue responsable des contenus publiés par les utilisateurs, sous réserve de son obligation de modération définie à l'article 7.

Article 12 - Droit applicable

Les présentes CGU sont soumises au droit français. Tout litige relève, à défaut de résolution amiable, des juridictions compétentes.